

1500849-23.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita. Igualmente, nota-se que a causa de aumento do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500849-23.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500849-23.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

UOSTON PEREIRA DANTAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

UOSTON PEREIRA DANTAS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 14 de abril de 2020, por volta das 16h00, na Rua Rio Jordão, nº 01, viela das Acácias, Ariston, Carapicuíba, previamente ajustado e em unidade de desígnios com o inimputável Alexandre Miranda Júnior, traziam com eles e vendiam, para entrega a consumo de terceiros, 43 (quarenta e três) pinos de cocaína, com peso bruto de 48,93, substância que causa dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denuncia foi recebida em 17 de abril de 2020 (fls. 90). O acusado foi citado (fls. 112) e ofertou resposta escrita às fls. 116.

Nesta data foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, procedido ao interrogatório.

Em memoriais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e fez pedidos subsidários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 104/106.

Igualmente a autoria, em que pese a alegação do acusado de que estaria no local apenas para comprar drogas.

A versão restou isolada.

Com efeito, os policiais Rogério e Cláudio, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente as declarações prestadas anteriormente. Disseram que estavam em apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas no local, onde segundo o denunciante os traficantes estariam agindo livremente, informando ainda, as características físicas dos indivíduos. Chegando, observaram o acusado juntamente com um outro indivíduo. Notaram que os compradores chegavam e os indivíduos se revezavam em servir os clientes. Ficaram em campana por cerca de 10 minutos e resolveram proceder a abordagem de ambos. No ato da abordagem, os dois tentaram empreender fuga, mas foram detidos. A sacola dispensada por eles continha 43 invólucros plásticos de "cocaína" e a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em notas miúdas. Indagados, confessaram a prática do delito de tráfico no local.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais.

Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

Igualmente, nota-se que a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, está presente, uma vez que o acusado, no momento da sua abordagem, estava em companhia de adolescente que ativamente participava na entrega de drogas aos "clientes". Provado está, portanto, que o acusado envolveu adolescente na empreitada criminosa.

Logo, a procedência é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: Deixo de considerar, nesta fase, a atenuante da confissão, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Terceira fase: Presente a causa de aumento atinente ao art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. Assim, exaspero sua pena em 1/6, resultando em 05 anos, 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ainda na terceira fase o réu faz jus à redução prevista no § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06. Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado, pois é tecnicamente primário, eis que a condenação com lapso depurador de mais de 05 anos (fls. 99/100), e não se envolveu com nenhum outro crime e atualmente exerce atividade lícita. Além disto, a quantidade de droga era pouca (43 porções de cocaína) e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 01 (um) ano,

11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU UOSTON PEREIRA DANTAS, filho de JOSEFA CAETANO DANTAS PEREIRA, como incurso no artigo 33, §4º, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O acusado poderá recorrer em liberdade, sua condição atual.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA